

1501257-07.2020.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/06/2022

... a droga. A ré disse que praticava ao tráfico há dois meses. A informação foi relativa a guardar drogas, não vendas. Foi apreendido um caderno. Não há notícia de que a ré tenha praticado o crime de tráfico de drogas após a prisão.

A ré disse que tinha 26 anos, solteira, sem filhos, concluiu o ensino médio, trabalhava como auxiliar administrativo, recebia R\$ 1.100,00, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501257-07.2020.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501257-07.2020.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2209803/2020 - DEL.POL.LEME, 13196588 - DEL.POL.LEME, 4143/20/807 - DEL.POL.LEME, 2209803 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LETICIA BORTOLUCCI DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

LETICIA BORTOLUCCI DA SILVA foi denunciada porque, em 25 de agosto de 2020, por volta das 17 horas, na Rua Professor Domingos Cambiaghi n.º 980, Bairro Bela Vista, neste Município de Leme, guardaria, para fins de tráfico, 1.596 cápsulas contendo cocaína e outras 02 porções de cocaína, pesando total de 530,68 gramas; 03 tijolos de maconha, 591 porções de maconha e outras 17 porções de maconha, pesando total de 4.021,3 gramas, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ré apresentou defesa prévia (fls. 136/137).

A denúncia foi recebida (fls. 138).

Nesta audiência, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, a ré foi interrogada.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré, a fixação da pena base acima do mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento prevista no

parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena e a não substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. A Defesa requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista do parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição, apreensão e fotografias (fls. 15/16 e 30/34), laudo de constatação provisória (fls. 17/18), comprovante de depósito judicial (fls. 97), laudo químico-toxicológico (fls. 98/100), laudos periciais (fls. 120/123, 124/127 e 128/133) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Luís Fernando Coradini, policial civil, discorreu que recebeu informação anônima dando conta que uma mulher guardava drogas; foi fornecido o endereço. Foi à casa da ré, outra equipe estava na casa do avô dela. A ré foi encontrada na casa do avô e, abordada, confessou que guardava drogas. A ré permitiu o ingresso na casa e disse que a droga estava guardada em um baú no quarto ocupado por ela. Foram encontradas porções de droga, pó branco, e, na cozinha, foi encontrada peneira, balança de precisão. A ré estava com dinheiro e disse que o numerário era proveniente de seguro-desempregado. A ré não disse para quem guardava a droga. O tio da ré estava na casa e acompanhou a ação policial. A ré disse que guardava as drogas há 02 meses, às vezes alguém entregava a droga, outras ela disse ir buscar. Foram encontradas anotações pertinentes ao tráfico de drogas, a ré disse que foi a responsável pelos registros. A ré disse que embalou alguns "kits" de droga. A informação anônima não indicou para quem a ré guardava droga, não foi informado que a ré vendia drogas; não conhecia a ré.

No mesmo sentido do testemunho do Guarda Civil Municipal João Carlos Cerbi Junior. Disse que recebeu denúncia informal de que drogas eram guardadas para venda em determinado endereço. Apurou que a ré morava com os avós. Uma equipe foi à casa dos avós, parentes informaram que a ré saiu para comprar ração. Outra equipe foi ao local indicado pelo informante. A ré foi encontrada e comunicada, ela confessou que guardava drogas, mas não declinou para quem. A ré permitiu o acesso à casa e apontou um baú no qual as porções de droga foram encontradas; na cozinha da casa foi encontrada balança de precisão e peneira. Na bolsa da ré foi encontrado dinheiro, ela disse que recebeu FGTS. A ré disse que receberia R\$ 700,00 para guardar a droga. Foi localizado caderno com anotações que informavam a distribuição de "kits". A ré disse que distribuiu kits e realizou a mistura, ajudou a "engarrafar" a droga. A ré disse que praticava ao tráfico há dois meses. A informação foi relativa a guardar drogas, não vendas. Foi apreendido um caderno. Não há notícia de que a ré tenha praticado o crime de tráfico de drogas após a prisão.

A ré disse que tinha 26 anos, solteira, sem filhos, concluiu o ensino médio, trabalhava como auxiliar administrativo, recebia R\$ 1.100,00, ao mês, sem antecedentes criminais. Disse que guardava drogas há um mês, não preparou a droga para distribuição. Fez anotações no caderno pertinente à entrega de droga. Não vendeu drogas. A peneira e balança estavam na cozinha porque não couberam no baú. Não sabe o nome da pessoa responsável pela droga. Disse que foi convencida por uma amiga a guardar a droga, estava desempregada e precisava pagar as parcelas finais do financiamento de sua motocicleta.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que a ré praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar a ré e faltassem com a verdade em Juízo.

A ré confessou o crime na fase policial e Juízo; no mais as circunstâncias do crime - quantidade, diversidade, fracionamento, dinheiro de proveniência não demonstrada

e petrechos (balança de precisão, caderno contendo anotações, peneira, tubos vazios) -, indicam que a droga era destinada ao tráfico. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, observada a quantidade e variedade de drogas, que exorbitam o comumente observado nesta Comarca, nos moldes do artigo 42 da lei 11.343/2006, exaspero a reprimenda em 1/6 e fixo a pena-base no mínimo legal - 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 580 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante de confissão espontânea, de modo que torno a pena ao mínimo legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, afasto a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006. Isto porque foram apreendidos petrechos destinados à preparação de drogas, a que se soma a declaração da ré de que guardava a drogas há mais de um mês, realizou o fracionamento de drogas (objetos destinados à preparação estavam na cozinha da casa), e efetuou lançamentos indicados no caderno apreendido, cujos registros apontam período superior a 15 dias (fls. 132), de modo que, indubitável, que a ré se dedicava a atividades criminosas de modo habitual. Assim, torno a pena definitiva em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para início do desconto da pena, nos moldes do artigo 33 do CP.

Ausente informação acerca da condição econômica da ré, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR a ré LETICIA BORTOLUCCI DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 115), decreto o perdimento dos valores (fls. 97) - cuja proveniência lícita não foi comprovada - e objetos apreendidos (15/16), na forma prevista nos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

P.I.C.

Leme, 19 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA